

République du Sénégal

Un Peuple-Un But-Une Foi

Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan

décret portant admission du Parc industriel intégré de Diamniadio (P2ID) au régime des Zones économiques spéciales (ZES)

RAPPORT DE PRESENTATION

Le Plan Sénégal Emergent (PSE) a prévu la réalisation de deux (02) à trois (03) plateformes industrielles de taille significative conçues comme un écosystème de services performants et d'incitations, en vue d'impulser une accélération du développement industriel du pays.

C'est dans ce cadre que le premier Parc industriel intégré a été réalisé à Diamniadio. Cependant, l'installation des entreprises reste subordonnée à la définition du régime d'incitations applicable au Parc industriel intégré de Diamniadio (P2ID).

Cette préoccupation est désormais prise en charge à la faveur des lois n° 2017-06 du 6 janvier 2017 portant sur les Zones économiques spéciales et n° 2017-07 du 6 janvier 2017 portant dispositif d'incitations applicable dans les Zones économiques spéciales. En effet, il est possible, grâce à ce dispositif, d'ériger de tels périmètres au régime des Zones économiques spéciales (ZES).

Le présent projet de décret a pour objet l'admission du P2ID au régime de zone économique spéciale.

Le P2ID a pour vocation le développement d'activités industrielles non polluantes, essentiellement orientées vers l'exportation, l'import substitution et la création massive d'emplois.

Telle est l'économie du présent projet de décret.

Le Ministre Délégué auprès du
Ministre de l'Economie, des Finances
et du Plan chargé du projet

Birima Mangara

République du Sénégal

Un Peuple-Un But-Une Foi

Décret n° 2017-1507

**portant admission du Parc Industriel intégré
de Diamniadio (P2ID) au régime des Zones
Economiques Spéciales (ZES)**

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

- VU la Constitution ;
- VU la loi n° 76-66 du 02 juillet 1976 portant Code du domaine de l'Etat ;
- VU la loi n° 97-17 du 1^{er} décembre 1997 portant Code du Travail, modifiée ;
- VU la loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant Code de l'environnement ;
- VU la loi n° 2008-43 du 20 août 2008 portant partie législative du Code de l'Urbanisme, modifiée ;
- VU la loi n° 2012-31 du 31 décembre 2012 portant Code Général des Impôts, modifiée ;
- VU la loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales, modifiée ;
- VU la loi n° 2014-10 du 28 février 2014 portant Code des Douanes ;
- VU la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;
- VU la loi n° 76-67 du 02 juillet 1976 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux autres opérations foncières d'utilité publique ;
- VU la loi n° 2007-13 du 19 février 2007 autorisant la création d'une société Anonyme à participation publique majoritaire dénommée APIX-SA, modifiée ;
- VU la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les zones économiques spéciales (ZES) ;
- VU la loi n° 2017-07 du 06 janvier 2017 portant dispositif d'incitations applicable dans les Zones économiques spéciales (ZES) ;
- VU le décret n° 2002-981 du 7 octobre 2002 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence d'Aménagement et de Promotion des Sites industriels (APROSI) ;
- VU le décret n° 2007-1591 du 31 décembre 2007 portant application de la loi n° 2007-13, autorisant la création d'une société anonyme à participation publique majoritaire dénommée APIX-SA ;
- VU le décret n° 2009-1450 du 30 décembre 2009 portant partie réglementaire du Code de l'Urbanisme ;
- VU le décret n° 2014-23 du 09 janvier 2014 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Délégation générale à la Promotion des Pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose ;
- VU le décret n° 2014-845 du 06 juillet 2014 portant nomination du Premier Ministre ;
- VU le décret n° 2014-853 du 9 juillet 2014 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des

- sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ;
- VU le décret n° 2014-878 du 22 juillet 2014 relatif aux attributions du Ministre de l'Industrie et des Mines ;
- VU le décret n° 2015-79 du 20 janvier 2015 fixant les règles de gestion des terrains dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose ;
- VU le décret n° 2015-855 du 22 juin 2015 portant composition du Gouvernement, modifié par le décret n° 2016-1705 du 28 octobre 2016 ;
- VU le décret n° 2017-534 du 13 avril 2017 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité paritaire public-privé ;
- VU le décret n° 2017-535 du 13 avril 2017 portant application de la loi n°2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les zones économiques spéciales ;

Sur le rapport du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan,

DECRETE :

Article Premier.- Objet

En application de l'article 5, alinéa 3 de la loi n° 2017-06 du 06 janvier 2017 portant sur les Zones économiques spéciales (ZES), les terrains affectés au Parc Industriel intégré de Diamniadio (P2ID) sont admis au régime des ZES.

Article 2.- Délimitation du périmètre du Parc industriel intégré de Diamniadio

Le Parc industriel intégré de Diamniadio est limité :

- au nord, par l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio ;
- au sud, par le Parc de Services ;
- à l'Est, par le projet immobilier de GETRAN ;
- à l'Ouest, par la SOCOCIM.

D'une superficie de 53 ha 12 ares et 62 centiares, le Parc est précisément délimité par les coordonnées cadastrales suivantes :

COORDONNEES LIMITES P2ID

POINT	X	Y
1	1629078,504	261129,919
2	1629153,12	261166
3	1629672,37	260870,92
4	1629692,72	260839,42
5	1629673,665	260681,786
6	1629656,741	260541,78
7	1629643,519	260431,208
8	1629639,388	260388,122
9	1629628,32	260272,68
10	1629622,25	260143,22
11	1629621,763	259986,515
12	1629627,17	259892,09
13	1629270,249	260273,886
14	1628966,677	260598,613
15	1629022,591	260864,266

Article 3.- Vocation du Parc industriel intégré de Diamniadio

Le Parc industriel intégré de Diamniadio a pour vocation le développement d'activités industrielles non polluantes, essentiellement orientées vers l'exportation, l'import-substitution et la création massive d'emplois.

Les activités ci-après y sont prioritairement admises :

- le montage et l'emballage ;
- l'agro alimentaire;
- la confection ;
- les matériaux de construction ;
- les technologies de l'information et de la communication ;
- l'électricité et l'électronique ;
- la logistique ;
- les services connexes.

Seules les activités en rapport avec la vocation du Parc y sont autorisées.

Par ailleurs, les activités économiques et sociales réalisées par toute entreprise admise dans le Parc industriel intégré de Diamniadio, ne doivent pas :

- a) contrevenir à la moralité, à l'ordre public, à la sécurité ou à l'hygiène publique ;
- b) violer les lois relatives à la protection de l'environnement ;
- c) présenter de risque pour la santé, la vie des êtres humains, des animaux ou des plantes ;
- d) enfreindre les droits acquis de propriété privée, notamment la propriété intellectuelle ;
- e) enfreindre les lois et règlements en vigueur au Sénégal.

Article 4.- Critères spécifiques d'éligibilité des entreprises

Nonobstant les critères définis dans la loi n°2017-07 du 06 janvier 2017, les entreprises désireuses de s'installer dans le Parc industriel intégré de Diamniadio doivent satisfaire aux critères spécifiques ci-après :

- réaliser au moins 50% de leur chiffre d'affaires à l'exportation ;
- créer au moins 5 emplois directs pour 100 m² de bâtiment industriel occupé dès la première année d'exercice ;
- réaliser un investissement de cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA au moins.

Sur la base d'une combinaison de ces critères, l'administrateur peut sélectionner des entreprises éligibles conformément aux objectifs stratégiques de l'Etat.

Article 5.- Abrogation

Le décret n°2017-1110 du 30 mai 2017 portant admission du Parc industriel intégré de Diamniadio (P2I) au régime des Zones économiques spéciales (ZES) est abrogé.

Article 6.- Dispositions finales

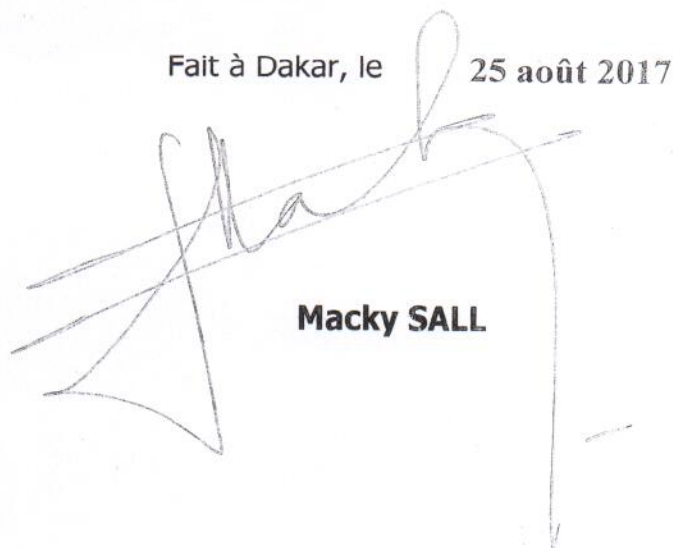
Le Ministre chargé de l'intérieur, le Ministre chargé de l'Economie, des Finances et du Plan, le Ministre chargé de l'Industrie, le Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire, le Ministre chargé de la Promotion des Investissements procèdent, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 25 août 2017

Par le Président de la République
Le Premier Ministre



Mahammed Boun Abdallah DIONNE



Macky SALL

**ANNEXE : COORDONNEES CADASTRALES DU PARC INDUSTRIEL INTEGREE
DE DIAMNIADIO**

